

3° JUZGADO CIVIL - COMERCIAL

EXPEDIENTE : 00474-2024-0-1706-JR-CO-03
MATERIA : EJECUCION DE GARANTIAS
JUEZ : GUEVARA JIMENEZ HELLEN ELIZABETH
ESPECIALISTA : ALEJO QUIROZ EVELYN
DEMANDADO : PRADO MARILUZ, MANUEL ALFREDO
DEMANDANTE : CMAC PIURA S.A.C.

Señora Juez:

Doy cuenta a usted con el escrito pendiente de proveer de fecha 22-09-2025. Se señala que se da cuenta en la fecha debido a que la suscrita ha sido asignada a este juzgado mediante MEMORANDO N° 000628-2025-RRHH-UAF-GAD-CSJLA-PJ de fecha 21-04-2025, encontrando más de 600 expedientes pendientes de proveer (siendo el más antiguo de fecha de ingreso año 2021) expedientes que generaron movimiento y nuevos ingresos de escritos en igual número anuado a los nuevos ingresos de expedientes del año 2025 y 2026. Asimismo, es importante señalar que la carga de expedientes en ejecución ha aumentando siendo imposible cumplir con el proveído en el plazo de tres meses que es la fecha que su despacho ha señalado para la vigencia de los certificados de cargas y gravámenes por lo que la suscrita a fin de no causar perjuicio revisa el sistema de SUNARP a fin de verificar si existen nuevos cargas y gravámenes en la partidas de los inmuebles materia de ejecución, Lo que informo a usted para los fines de ley pertinentes.

Chiclayo, 28-04-2026

Chiclayo, 28-04-2026

RESOLUCIÓN NÚMERO: DOCE

AUTOS Y VISTOS: dado cuenta con la razón y con el escrito que antecede el que se provee en la fecha debido a la carga procesal y a la licencia por salud concedida a la suscrita; y, **ATENDIENDO:**

PRIMERO: La entidad ejecutante solicita se expida el auto de convocatoria a remate judicial electrónico, al respecto se debe tener presente lo dispuesto por el artículo 731° del Código Procesal Civil, modificado por la Ley Nro. 30229, el cual establece en sus primeros párrafos lo siguiente: “Aprobada la tasación o siendo innecesaria ésta, el Juez convocará a remate. El remate o la subasta de bienes muebles e inmuebles se efectúan por medio del Remate Judicial Electrónico (REM@JU) si no existe oposición de ninguna de las partes o de terceros legitimados de ser el caso, conforme con la ley especial sobre la materia”.

SEGUNDO: Así, conforme al estado del proceso –etapa de ejecución forzada- se verifica que dicha solicitud cumple con los requisitos señalados en el artículo 12° de la Ley 30229¹ y artículo 13° del Reglamento de la citada Ley².

¹ **Artículo 12° Ley Nro. 30229:** Condiciones para remate por internet. El remate electrónico judicial a través del REM@JU procede al cumplirse con los siguientes requisitos:

- Que se cumpla con el pago del arancel por concepto de remate.
- Que, en su circunscripción jurisdiccional, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial haya dispuesto el remate electrónico judicial por REM@JU en función a las facilidades y condiciones tecnológicas existentes.
- Que, verificadas las condiciones anteriores, el juez dicte la resolución que disponga el remate electrónico judicial identificando en aquella un resumen descriptivo del bien incluidas las cargas y los gravámenes, de ser el caso, y el monto de su valorización.

² **Artículo 13° del Reglamento de la Ley Nro. 30229:** Procedencia del remate de bienes a través del REM@JU.

13.1. El remate de bienes muebles e inmuebles se realiza por medio del REM@JU, en mérito a la resolución a que se refiere el artículo 731° del Código Procesal Civil. Para estos efectos, debe verificarse las condiciones señaladas en el artículo 12° de la Ley.

TERCERO: El artículo 13 de la Ley Nro. 30229 refiere que de no haber usuarios postores inscritos o si no han ingresado ofertas superiores al precio base, el remate en primera convocatoria se declara desierto; en este caso, el REM@JU de reprogramar una segunda convocatoria con la reducción de un quince por ciento sobre el precio base del bien o bienes materia de remate electrónico. De igual forma, de no presentarse ofertas en la segunda convocatoria, se procede a una tercera convocatoria, reduciendo el quince por ciento el precio base de la convocatoria anterior sobre el precio base del bien materia de remate electrónico.

CUARTO: Por otro lado, una vez vencida el plazo de oposición a que se refiere el artículo 14.2 del reglamento de la Ley N°30229³, el secretario judicial de la causa publicará en el aplicativo REM@JU la convocatoria con la información relacionada con el proceso de remate electrónico judicial y demás actos pertinentes, tal como se dispone en el artículo 15 de la Ley 30229, el cual generará automáticamente el aviso de convocatoria que contendrá el cronograma con la fecha programada para el acto de remate. El adjudicatario deberá depositar el saldo del precio, dentro del tercer día, tal como lo dispone el artículo 16 del reglamento de la Ley N° 30229, bajo apercibimiento de declarársele la nulidad del remate.

En ese sentido, y conforme al estado del proceso, y en aplicación de lo dispuesto por los Artículo 731° y 736° inciso uno del código acotado: **SE RESUELVE:**

- 1. CONVOCAR A REMATE ELECTRONICO JUDICIAL - REM@JU** a efectos de proceder el remate en **PRIMERA CONVOCATORIA** el bien inmueble materia de ejecución forzada, conforme al siguiente detalle:
 - (a) DESCRIPCION:** Pueblo tradicional ciudad Eten, manzana treinta y seis, lote seis, distrito de Eten, provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque, inscrita en la Partida Electrónica N° P10051224 del Registro de Predios de la Zona Registral N° II – sede Chiclayo – Oficina Registral de Chiclayo
 - (b) CARGA Y GRAVAMENES:**
 - **En el asiento 00005** se encuentra inscrita una HIPOTECA constituida a favor de CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO DE PIURA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA – CMAC PIURA S.A.C, hasta por la suma \$ 48,592.50
 - (c) VALOR DE LA TASACIÓN:** Tasación Comercial que obra en autos de folios 26 a 36, presentada por el ejecutante conjuntamente con su escrito de demanda, la misma que asciende a la suma de **US\$ 47,927.50 DÓLARES AMERICANOS**).
 - (d) PRECIO BASE DEL REMATE:** La base de la postura será las dos terceras partes del valor de la tasación, ascendiendo a la suma de **US\$. 31,951.66 DÓLARES AMERICANOS**
 - (e) OBLAJE:** Los postores deberán cumplir con los siguiente: **a)** Depositar el 10% del valor de la tasación arriba indicada mediante depósito electrónico judicial en la moneda en que se realizó la tasación del bien conforme a lo dispuesto en el artículo 17° del Reglamento de la Ley N° 302999; y **b)** Adjuntar el arancel judicial correspondiente.

13.2. El pedido de corrección para subsanar errores de forma a que se refiere el artículo 12 de la Ley se presenta dentro del plazo de tres (3) días hábiles siguientes de notificada la resolución que dispone el remate judicial por vía electrónica y se resuelve en un plazo similar.

- (f) **PÚBLICACIÓN:** Procédase a la **PUBLICACIÓN** de los avisos del remate **EN EL PORTAL WEB** del Poder Judicial a través del aplicativo informático del REM@JU por el término de ley, conforme lo regula el artículo 15 del reglamento de la Ley 30229.
- (g) **FIJESE los carteles en la vitrina del local del Juzgado** por parte del especialista legal **y en el inmueble a rematar** en forma oportuna; debiendo la parte ejecutante manera personal asistir a la Secretaría del Juzgado para coordinar el pegado del mismo, bajo responsabilidad.
- (h) En el supuesto de no haber adjudicación en la **primera convocatoria**, y de conformidad con la regulación vigente, **CONVÓQUESE AUTOMATICAMENTE AL SEGUNDO REMATE** y seguidamente **AL TERCER REMATE** de ser necesario con los siguientes parámetros:
- **PARA LA SEGUNDA CONVOCATORIA:** La base de la postura será establecida para la primera convocatoria, reducida en un 15%; la misma que asciende a la suma de **US\$ 27,158.911 DÓLARES AMERICANOS**
 - **PARA LA TERCERA CONVOCATORIA:** La base de la postura será la establecida para la segunda convocatoria, reducida en un 15%; la misma que asciende a la suma de **US\$ 23,085.07435 DÓLARES AMERICANOS**
2. De conformidad con el artículo 12 de la Ley N° 30229 la presente resolución es inimpugnable bajo la salvedad señalada en el tercer párrafo del indicado artículo.
3. A la razón brindada por la secretaria cursora: Apreciándose del SIJ que el flujo de escritos diarios que ingresan son un promedio de entre 4 a 12 escritos por día, salvo algunas excepciones, lo que conlleva a apreciar que la demora de 06 meses para proyectar un auto de remate no es razonable, **LLÁMESE** la atención a la secretaria cursora por la demora en dar cuenta con los autos, debiendo en lo sucesivo, proyectar dichos autos dentro de plazos menores **bajo responsabilidad. NOTIFÍQUESE conforme a ley.**